

1500621-84.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... afirmou que havia investigação sobre tráfico na região da prisão. No dia, fez campanha e avistou o réu em conduta típica de tráfico, entregando e recebendo algo em praça pública. Disse que o denunciado foi visto indo e voltando diversas vezes num monte de lixo para pegar algo que depois entregava para as pessoas. Em abordagem, nada de ilícito foi apreendido com o réu. As ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500621-84.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500621-84.2021.8.26.0551

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE LIMA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE LIMA, já qualificado, com incurso no crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Notificação às fls.192.

Defesa Preliminar às fls.198/207.

Recebimento da denúncia, fls.220/221.

Citação às fls.291.

Em audiência foram ouvidas testemunhas (fls.293/297) e o réu interrogado (fls.298).

As partes debateram (fls.299/300). Ministério Público insistiu no pedido condenatório. Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas, além de outras benesses legais.

É a síntese.
DECIDO.

Não existem preliminares.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

Materialidade demonstrada pelo laudo de fls.130/132 e auto de apreensão de fls.09/10.

A autoria é certa. Vejamos:

Interrogado, o réu Luiz Gonzaga Rodrigues de Lima negou a prática delitiva. Aduz que estava jogando futebol na praça quando foi abordado. Nega a posse ou propriedade das drogas apreendidas. Afirma que entorpecentes foram localizados pelos agentes estatais em monte de entulho.

De outro lado, o policial Bruno de Oliveira Thomaz Bertanha afirmou que havia investigação sobre tráfico na região da prisão. No dia, fez campana e avistou o réu em conduta típica de tráfico, entregando e recebendo algo em praça pública. Disse que o denunciado foi visto indo e voltando diversas vezes num monte de lixo para pegar algo que depois entregava para as pessoas. Em abordagem, nada de ilícito foi apreendido com o réu. As drogas foram encontradas no monte de lixo acima mencionado. Não fez vídeos ou tirou fotos da ação do réu. Esteve na casa do réu para pegar documento dele, na companhia da esposa do réu.

No mesmo sentido foi o depoimento do guarda municipal Denis Davi de Lima.

Além disso, Lais Fernanda Dos Santos Bueno, esposa do réu, ouvida sem o compromisso, informou que o réu a acompanhou na manicure nodia dos fatos, aguardando na praça defronte, onde foi preso. Os policiais queriam que réu entregasse onde havia mais drogas apreendidas sob alegação de que precisavam fazer grande apreensão de drogas e que, se não entregasse, ficaria preso.

A testemunha Mikaela Alice Ramos confirmou que a esposa do réu fez unha com a depoente no dia da prisão, entre fim da manhã e início da tarde, e que o réu permaneceu na parte externa. Esclareceu que ele (o réu) disse que iria jogar bola e pediu para que a esposa o chamasse caso precisasse para cuidar do filho.

A testemunha Jayne Sabrina Gonçalves de Melo, madrinha da filha do acusado, relatou ter ido à casa do denunciado no dia da prisão, almoçado com a família e ido embora por volta das 15:00 horas. Posteriormente, soube da prisão.

São as provas. A condenação é de rigor.

Com efeito, as declarações das testemunhas de defesa, ainda que verídicas, não contrariam frontalmente a versão dos agentes estatais, que devem prevalecer.

Sobre a validade probatória das falas dos policiais que participaram da prisão ou investigação do caso em análise, prevalece em nossos Tribunais a posição de que merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais testemunhas, devendo ser apreciadas à luz do conjunto probatório como um todo.

Nesse sentido, convém repisar que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, não podendo se eximir da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais dentre as quais não consta a mera condição de servidor público.

Aliás, os policiais ou guardas, como servidores públicos que são, têm na prática

dos atos funcionais a presunção de legitimidade, conforme dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, de maneira que, nada havendo nos autos capaz de colocar em xeque a credibilidade de seus depoimentos, devem ser tidos como válido meio probatório.

Em idêntico sentido:

“Como é cediço, o testemunho dos policiais é de grande valia na prova do tráfico, não tendo suas credibilidades reduzidas em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, no sentido de serem eles desafetos do acusado ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito. In casu, não há dúvida razoável de que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente acusar o apelante, razão pela qual, deve ser, como foi, devidamente considerado tal depoimento na formação do juízo de condenação e de tipicidade.” (TJSP, Apelação Criminal nº 0002120-72.2018.8.26.0038, da Comarca de Araras, de relatoria do Des. Paulo Rossi, 12ª. Câmara de Dir. Criminal, em 30 de abril de 2021).

Efetivamente, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. ” (STF - HC nº 73.518-5, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU de 18.10.96, pág. 39.846).

E mais: "O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomado em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte." (STJ - REsp. 751.760/MG, Rel. Ministro Gilson Dipp)

Os testemunhos válidos dos agentes estatais devem prevalecer sobre a mera negativa de autoria sustentada, de maneira isolada, pelo acusado. Nesse sentido, oportuno consignar entendimento consagrado no Egrégio Tribunal Bandeirante. Vejamos:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova”. (TJSP, 9ª Câmara de Dir. Criminal, Apelação nº 0003339-74.2010.8.26.0144, da Comarca de Mogi-Mirim, de relatoria do Des. Souza Nery, em 21 de fevereiro de 2013).

Irrelevante ao deslinde da causa a não demonstração de comercialização da droga no exato momento da prisão.

Isto porque, conforme previsto no art. 33, “caput”, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe de prova da venda da droga ou posse de dinheiro, restando bem delineada nos autos a configuração do delito.

Acerca da caracterização do crime de tráfico pela execução de qualquer verbo do tipo, transcrevo entendimento jurisprudencial dominante, “ex vi”:

“O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes” (TJRS, Ap. 697.020.717, Câm., j. 30-4-1997, rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633)

Oportuno ainda lembrar que “para a configuração do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo a substância entorpecente. Da mesma forma, é inexigível a tradição, para a consumação do delito” (Habeas Corpus n. 39.141-3 Rel. Des. Denser de Sá, RJTJESP 97/512).

Na mesma linha de raciocínio já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

A destinação dos entorpecentes ao tráfico está evidenciada pelo testemunho do investigador Bruno Bertanha que afirmou ter visto, em campanha realizada, o denunciado em conduta típica de venda de drogas, entregando e recebendo algo.

Além disso, a quantidade e diversidade de drogas (25 porções de cocaína e 06 de crack) são circunstâncias aptas a evidenciar que não eram para consumo próprio.

A condenação é, assim, imperiosa.

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. O condenado ostenta maus antecedentes (autos 271-17/2008 e 7302-78/2014 – fls.266/272), razão pela qual aumento a pena em 1/6.

Segunda fase. O réu é reincidente (autos 1647-86/2018- fls.266/272), o importa em novo aumento em 1/6.

Terceira fase. Nada existe a considerar.

O regime inicial deve ser o fechado por ser o condenado portador de maus antecedentes e reincidente.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu LUIZ GONZAGA RODRIGUES DE LIMA, já qualificado, como incurso no crime do art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias, de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal.

Custas em 100 UFESPs.

Sem direito a progressão do art. 387, §2º, do CPP pois não atingido o lapso legal (art. 112, da LEP).

Inviável a detração por conta de prisão em outro processo, pelo qual absolvido, a ser apreciado pelo juízo da VEC, oportunamente, com provas do alegado.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário.

PRIC. Araras, 19 de julho de 2022

Liberada nos

autos digitais em 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA